

주의 및 통보

1. 제 목 : 수의계약 가격조사 부적정
2. 관계기관 : ○○센터
3. 내 용

가. 업무개요

○○센터에서는 이용객에 쾌적한 환경 제공 및 시설 노후화에 따른 안전상의 위험 등에 대비하기 위하여 내부 계획에 따라 다양한 시설 개선 공사 계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제50조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항제2호 및 「계약사무규정시행세칙」 제6조(견적서의 징구) 제4항에 따르면 추정가격 2천만원(「계약법률시행령」 제26조1항5호가목5)가)부터 다)까지의 경우 5천만원)이하인 경우 1인 견적서에 의하여 수의계약을 할 수 있으나, 이 경우에도 「계약사무규정」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따라 가격조사를 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

「계약사무규정」 제12조에 따르면 거래실례가격, 원가계산서, 표준시장단가로서 이사장이 인정한 가격, 감정가격, 유사 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 조사하여야 하며, 「계약사무규정시행세칙」 제4조(견적서 제출업체의 선정) 제1항에 따르면 입찰 이외의 방법으로 구매계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○센터에서는 수의계약을 추진할 경우 2인 이상의 견적서를 징구하고, 필요에 따라 거래실례가격 조사 및 원가계산서 작성 등 다양한 방법을 통해 가격조사를 실시한 후 적정 금액으로 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘22년 복지사업부서 종합감사 기간 동안 ○○센터의 공사 계약 체결 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 주차장 바닥 에폭시작업 및 생활관 옥상방수 공사 등 3개의 공사 계약을 추진하며 다른 업체 견적서 징구나 거래실패가격 등 조사가 이루어지지 않았고 계약상대자가 제출한 단독 견적서에 공사 낙찰하한율 87.745%를 적용한 금액으로 계약을 체결하였으며, 특히 차선 도색 공사 추진 계획에는 견적 비교 후 최저 견적이며 여성기업인 업체와 계약을 추진할 것으로 명시하였으나 실제 계약은 이와 다르게 계약을 체결한 것으로 확인되었습니다.

[표] 단독견적 수의계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	계약방법
주차장 바닥 에폭시작업 및 생활관 옥상방수 공사	(주)업체1 (여성기업)	'21.12.20. ~'21.12.27.	???	단독견적 금액 ???천원의 87.745%
○○센터 수목전정 공사	업체2 (여성기업)	'21.12.16. ~'21.12.28.	???	단독견적 금액 ???천원의 87.745%
○○센터 차선 도색 공사	업체3 (여성기업)	'21.12.22. ~'21.12.28.	???	단독견적 금액 ???천원의 87.745%

5. 관계기관 의견

- ○○센터에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

6. 조치할 사항

○ ○○센터장은

- 계약 체결 시 규정 등에 따라 가격조사를 실시하여 주시기 바라며, (통보)

○ □□이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)